

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI

Tra le parti:

- Committente:** Rossi S.r.l., con sede legale in Milano, Via Roma 1, P.IVA 12345678901, rappresentata dal Sig. Marco Rossi
- Fornitore:** Tech Solutions S.r.l., con sede legale in Torino, Via Po 15, P.IVA 98765432100, rappresentata dalla Sig.ra Laura Bianchi

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di servizi di sviluppo software personalizzato da parte del Fornitore in favore del Committente. Il Fornitore si impegna a sviluppare, testare e consegnare un sistema gestionale per la gestione degli ordini e del magazzino secondo le specifiche tecniche allegate al presente contratto come Allegato A.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto ha durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori dodici mesi salvo disdetta comunicata da una delle parti con almeno sessanta giorni di anticipo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 3 - Corrispettivo e Modalità di Pagamento

Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto è stabilito in Euro 24.000,00 (ventiquattromila) più IVA al 22%, da corrispondersi in rate mensili di Euro 2.000,00 ciascuna. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore. In caso di ritardo nel pagamento superiore a quindici giorni, verranno applicati interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 4 - Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire i servizi oggetto del presente contratto con la massima diligenza professionale, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate e delle tempistiche stabilite nel piano di progetto allegato. Il Fornitore garantisce che il software sviluppato sarà privo di difetti materiali e funzionerà correttamente per un periodo di garanzia di dodici mesi dalla consegna. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute dal Committente.

Art. 5 - Obblighi del Committente

Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente al Fornitore tutte le informazioni, i dati e gli accessi necessari per la corretta esecuzione dei servizi. Il Committente si impegna a designare un referente tecnico interno disponibile per riunioni di allineamento con cadenza settimanale. Il Committente si obbliga inoltre a effettuare i pagamenti nei termini stabiliti all'articolo 3 del presente contratto.

Art. 6 - Penali

In caso di ritardo nella consegna dei deliverable rispetto alle scadenze concordate nel piano di progetto, imputabile al Fornitore, verrà applicata una penale pari al 2% del valore mensile del contratto per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore totale del contratto. Le penali si intendono come liquidazione forfettaria del danno e non escludono il risarcimento di danni ulteriori debitamente documentati.

Art. 7 - Riservatezza e Non Divulgazione

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni confidenziali acquisite in esecuzione del presente contratto, inclusi dati tecnici, commerciali, finanziari e strategici. Tale obbligo di riservatezza permane per un periodo di tre anni dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta il diritto della parte lesa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Proprietà Intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul software sviluppato nell'ambito del presente contratto sono trasferiti al Committente al momento del saldo integrale del corrispettivo. Il Fornitore mantiene il diritto di utilizzare le metodologie, i framework e le librerie open source impiegate nello sviluppo. Il Fornitore non potrà riutilizzare il codice specifico sviluppato per il Committente per altri clienti senza esplicita autorizzazione scritta.

Art. 9 - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso scritto di novanta giorni. In caso di recesso anticipato da parte del Committente senza giusta causa, lo stesso è tenuto a corrispondere al Fornitore una penale pari al 15% del valore residuo del contratto. In caso di recesso per giusta causa dovuta a inadempimento grave dell'altra parte, la parte recedente ha diritto al risarcimento dei danni documentati.

Art. 10 - Risoluzione delle Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, le parti si impegnano in primo luogo a tentare una risoluzione amichevole entro trenta giorni dalla notifica formale della controversia. In caso di mancato accordo, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Le parti escludono espressamente la competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 11 - Legge Applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile italiano e alle normative vigenti applicabili.

Art. 12 - Disposizioni Finali

Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente accordo, intesa o negoziazione. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Il contratto è redatto in due esemplari originali, uno per ciascuna parte.

Luogo e data: Milano, 15 Gennaio 2025

Per Rossi S.r.l. **Marco Rossi** _____

Per Tech Solutions S.r.l. **Laura Bianchi** _____